

1505815-40.2020.8.26.0506

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guaracy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... prolação do decreto condenatório por tráfico de drogas.

De Não existem, como bem ponderou o Dr. Promotor de Justiça, circunstâncias que pudessem revelar que a substância entorpecente se destinava ao tráfico, anotando-se que a quantidade apreendida (2,830g de fragmentos vegetais Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 3 invólucros plásticos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1505815-40.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505815-40.2020.8.26.0506 - Controle nº 2020/001098

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

PABLO BARROS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guaracy Sibille Leite

I - Relatório

Pablo Barros Pereira foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque, no dia 31 de março de 2020, por volta das 16:53 horas, na Avenida Jerônimo Gonçalves, nº 963, Centro, nesta, o réu, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de consumo de terceiros, 2,830g de fragmentos vegetais Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em três invólucros plásticos incolores aderente, e 0,350g de substância sólida de cor parda Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionados em cinco invólucros plásticos incolores vedados por nós sequenciais, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 5) e exame químico toxicológico (págs. 7/8).

Segundo o apurado, policial militar em patrulhamento ostensivo recebeu denúncia anônima dando conta da ocorrência de tráfico de drogas na praça Schmidt, ao lado do Pronto Socorro Central. A aludida denúncia informava ainda que o imputado trajava uma camiseta azul, com escrito confiança, e bermuda, além de indicar suas características físicas, como ser de cutis branca.

Ao chegar no local, o miliciano visualizou um indivíduo com as mesmas

características informadas, o qual, ao perceber a presença policial, colocou sob a camiseta um objeto que trazia a mão.

Abordado, localizou-se sob sua camiseta, mais precisamente dentro de seu umbigo, cinco pequenas pedras de crack, e no interior do seu tênis três porções de erva esverdeada, semelhante a maconha, além de R\$66,75 em dinheiro e moedas, produto da venda de entorpecentes.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (págs.).

Na fase instrutória, foi ouvida uma testemunha arroladas em comum, procedendo-se ao interrogatório.

As partes, nas alegações finais, requereram a absolvição por falta de provas.

II- Fundamentação

É procedente em parte a pretensão punitiva Estatal.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 5).

O laudo de exame químico toxicológico (págs. 07/08) confirma que a substância apreendida é entorpecente.

Autoria e existência do crime de posse de droga para uso próprio bem demonstrada.

Interrogado em Juízo, o réu admitiu que a substância entorpecente encontrada (cinco pedras de crack e três bucinhas de maconha) em seu poder se destinava ao seu uso, negando, em contrapartida, que se destinava ao tráfico.

Passava pela praça quando foi abordado.

A confissão judicial, relativamente ao delito de posse de droga para uso próprio, tem valor absoluto e, por si só, pode embasar o decreto condenatório por se presumir livre de vícios de inteligência e de vontade.

Esse é o teor da prova oral colhida em juízo, que, precária, não enseja a prolação do decreto condenatório por tráfico de drogas.

De Não existem, como bem ponderou o Dr. Promotor de Justiça, circunstâncias que pudessem revelar que a substância entorpecente se destinava ao tráfico, anotando-se que a quantidade apreendida (2,830g de fragmentos vegetais Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 3 invólucros plásticos incolores aderente, e 0,350g de substância sólida de cor parda Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionados em 5 invólucros plásticos incolores vedados por nós sequenciais), por si só, não, demonstra que o destino da droga era a traficância.

Assim, impõe-se a desclassificação para o delito definido no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concluindo pela condenação, aplico a pena retritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo período de três meses, diante da reincidência pelos crimes de favorecimento real e roubo (pág. 48).

III- Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido da Justiça Pública para condenar Pablo Barros Pereira como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de três meses de prestação de serviços à comunidade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Publicada em audiência, saem intimados os presentes.

Comunique-se.

Ribeirão Preto, 3 de março de 2022.

Guaracy Sibille Leite
Juiz de Direito
(assinado digitalmente)